

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE

In persona del giudice unico, dott.ssa Clelia Testa Piccolomini, ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10433 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021, posta in decisione all'udienza del 09.12.2024, svoltasi con la modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., e vertente

TRA

Parte_1 (*C.F._1*) nato in

Parte_2 in data 09/02/1955,

rappresentato e difeso dall'avv. Vittoria BOSSIO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cosenza, Piazza Misasi n. 5, come da procura allegata all'atto di citazione;

attore

E

Controparte_1 (*C.F._2*), nata a ROMA in data 30/08/1958,

rappresentata e difesa dall'avv. Francesco D'ANGELO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Leone IV n. 54, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;

Controparte_2 (*C.F._3*), nata a ROMA in data 18/04/1967, nella qualità di erede di *Persona_1*

rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele LENER e Carlo CIPRIANI ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Piazza del Popolo n. 18, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;

Parte_3 (*C.F._4*), nata a Allenstein (Germania) in data 05/08/1943, nella qualità di erede di *Persona_1* rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele LENER e Carlo CIPRIANI ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Piazza del Popolo n. 18, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;

convenute

Oggetto: Azione di condanna.

CONCLUSIONI

All'udienza del 09.12.2024, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, le parti concludevano come da note depositate nei termini assegnati.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, *Parte_1* conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, *Controparte_1* nonché *Controparte_2* e *Parte_3* - queste ultime quali eredi del defunto *Persona_1* - deducendo che il *de cuius* *Persona_2* con testamento olografo, aveva disposto dei propri beni attribuendo una quota di 1/3 ciascuno in proprietà ai figli *CP_3* e *CP_4*, nonché la terza quota in nuda proprietà ai nipoti legittimi del figlio *CP_5*, nati e nascituri entro dieci anni dal giorno della sua morte.

Ad *Controparte_1* in qualità di nipote di *Persona_3* veniva attribuita in nuda proprietà la quota pari a 1/18 della massa ereditaria.

Successivamente, il diritto di usufrutto spettante a *CP_3* e *CP_6* su detta quota si estingueva per rinuncia espressa da parte di *CP_6* e per morte dell'usufruttuario *Persona_4* avvenuta in data 12 ottobre 1996 ed *CP_1* [...] diveniva titolare dell'intero diritto di proprietà sulla propria quota.

Nel periodo tra il 28 dicembre 1999 e il 15 dicembre 2000, *Controparte_1* poneva in essere i seguenti atti di trasferimento in favore di *Parte_1*

1. atto del 28 dicembre 1999 intitolato “Cessione di diritti su fondi e fabbricati rurali per formazione proprietà diretto coltivatore”, a rogito del Notaio [...] *Per_5* (Repertorio n. 55362);

2. scrittura privata del 1° ottobre 2000 con cui *Controparte_1* cedeva a [...] *Parte_1* “il credito nei confronti della *Parte_4* [...] a seguito della cessione in favore della stessa delle azioni della soc. Generale Finanziaria spa, il cui importo non è mai stato corrisposto”;
3. scrittura privata autenticata del 15 dicembre 2000 con cui *Controparte_1* cedeva a *Parte_1* “la parte — quota ereditaria pari ad 1/18 (un diciottesimo) lei derivante dal credito caduto nell'asse ereditario del fu *Persona_2* derivante da indennità di esproprio in località Tor Bella Monaca, dovuta e quantifica dall *CP_7* di Roma Ufficio competente”;
4. scrittura privata autenticata del 15 dicembre 2000, la sig.ra *Controparte_1* cedeva al Sig. *Parte_1* “la parte — quota ereditaria pari ad 1/18 (un diciottesimo) lei derivante dal credito caduto nell'asse ereditario del fu *Persona_2* derivante da indennità di esproprio in località Tor Bella Monaca, dovuto e quantificando dal Comune di Roma Ufficio competente”.
5. scrittura privata autenticata del 15 dicembre 2000 con cui *Controparte_1* cedeva a *Parte_1* “la parte — quota del credito facente parte della sopra riferita successione derivante da giudizio definito con sentenza n. 31294 emessa dal Tribunale di Roma depositata il 17.10.2000 nei confronti di *Controparte_8* nato a Roma il 17.09.1912 e nei confronti degli eredi di *Persona_4* ovvero le Signore *Controparte_9*, *Controparte_10* nata a Roma il 5 dicembre 1928 e *CP_11* nata a Roma il dì 8 aprile 1931”.

Con sentenza n. 11026 del 16.05.2005, il Tribunale di Roma riconosceva agli eredi di *Persona_2* il diritto all'indennizzo, in relazione all'esproprio effettuato dal *CP_12* per il terreno sito in località Tor Bella Monaca, per la somma complessiva di € 43.880.336,895.

Controparte_1 conveniva innanzi al Tribunale di Roma (procedimento R.G. 24184/2003) *Parte_1* chiedendo la rescissione per lesione “*ultra dimidium*”, ai sensi dell'art. 1448 c.c., di tutti gli atti menzionati e, per l'effetto, la restituzione di tutti i beni e crediti ceduti. In subordine, chiedeva la risoluzione per

inadempimento delle anzidette scritture private nonché il risarcimento dei relativi danni.

Il Tribunale di Roma respingeva le domande svolte dalla CP_1 con sentenza n. 21185/2006, confermata dalla Corte di Appello di Roma (sentenza n. 7362/2016), così riconoscendo la validità delle cessioni di credito intervenute tra la CP_1 e il Parte_1 e il diritto di quest'ultimo all'indennizzo per l'esproprio dei terreni di Tor bella Monaca.

Nel frattempo, Controparte_1 stipulava con il CP_12 una transazione in relazione alla indennità di esproprio e trasferiva i diritti derivanti dal contenzioso con Parte_1 a Persona_1 cui succedevano quali eredi le convenute CP_2 [...] e Parte_3

Queste ultime quindi, erano obbligate in solido alla CP_1 per la restituzione delle somme acquisite al posto del Parte_1 e per il risarcimento dei danni patrimoniali, non patrimoniali, morali, di perdita del diritto alla chance complessivamente pari a venti milioni di euro.

Concludeva, quindi, chiedendo di:

“- estendere - nei confronti delle convenute Controparte_2 (C.F. [...] C.F._5), nata a Roma il 18/04/1967, residente a Mendrisio (Svizzera), Viale di Villa Foresta N. 7, domiciliata in Roma alla via Margutta e la Sig.ra Parte_3 [...] (C.F. CodiceFiscale_6), nata ad Allenstein (Germania) il 05/08/1943, residente a Monaco (Principato di Monaco), 6 Controparte_13 [...] domiciliata in Roma alla Piazza del Parlamento nella loro qualità di uniche eredi del defunto Sig. Persona_1 il giudicato venutosi a creare nei confronti della signora Controparte_1 a seguito della sentenza emessa dal Tribunale di Roma n. 21185/2006 con la quale è stata respinto la domanda di rescissione dei contratti per lesione ultra dimidium avanzata dalla CP_1 nei confronti del Parte_1 e ha dunque confermato la validità e l'efficacia dei relativi atti di cessione, nonché della sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Roma n. 7362/2016 pubblicata il 06/12/2016, irrevocabile in data 06/02/2018, nella quale la

Corte territoriale, definitivamente pronunciando, rigettava l'appello proposto dalla CP_1 avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma n. 21185/2006, dichiarando e definitivamente acclarando la validità della cessione di credito effettuata tra CP_1 e Parte_1

- in ragione del citato atto notarile, stipulato dall'ing. Persona_1 di cui le convenute Controparte_2 (C.F. CodiceFiscale_5), nata a Roma il 18/04/1967, residente a Mendrisio (Svizzera), Viale di Villa Foresta N. 7, domiciliata in Roma alla via Margutta e la Sig.ra Parte_3 (C.F. [...]) C.F._6), nata ad Allenstein (Germania) il 05/08/1943, residente a Monaco (Principato di Monaco), 6 Controparte_13 domiciliata in Roma alla Piazza del Parlamento sono le uniche eredi, condannare le medesime Controparte_2 e Parte_3 solidalmente o disgiuntamente alla sig.ra Controparte_1 a risarcire il sig. Parte_1 per la indennità di esproprio al medesimo spettante in virtù della cessione di credito intervenuta con scrittura privata del 15 dicembre 2000 con cui la sig.ra CP_1 [...] cedeva al Sig. Controparte_14 "la parte — quota ereditaria pari ad 1/18 (un diciottesimo) lei derivante dal credito caduto nell'asse ereditario del fu Per_2 [...] derivante da indennità di esproprio in località Tor Bella Monaca", nonché per tutti i danni patrimoniali, non patrimoniali, morali, di perdita del diritto alla chance causalmente, direttamente o indirettamente riconducibili alla indebita apprensione della citata indennità di esproprio e che si quantificano in complessivi venti milioni di euro”.

Si costituiva in giudizio Controparte_1 precisando, in punto di fatto, che il prezzo concordato tra le parti per tutte le cessioni, di complessivi € 479.086,07, non era stato versato. Eccepiva inoltre: i) in via preliminare, la nullità e/o inammissibilità della domanda di risarcimento per manifesta genericità ed indeterminatezza del *petitum*, avendo parte attrice omesso di indicare e di quantificare i danni patrimoniali e non richiesti a titolo risarcitorio; ii) la nullità e/o inefficacia della scrittura privata avente ad oggetto l'indennità di esproprio del CP_12 in quanto priva del consenso

della comunione ereditaria ai sensi dell'art. 1108 c.c.; iii) l'estraneità dell'indennità di esproprio rispetto alla cessione intervenuta tra **Controparte_1** e il defunto **Per_1** [...] a mezzo di scrittura privata autenticata del 14.01.2009.

La convenuta spiegava altresì domanda riconvenzionale, chiedendo l'accertamento e la dichiarazione di nullità/inefficacia delle scritture private di cessione di credito del 15.12.2000, afferenti l'indennità di esproprio, in quanto intervenute in difetto di causa ed in assenza del necessario consenso della comunione ereditaria di **Persona_2** nonché l'accertamento della totale estraneità ed irrilevanza della scrittura privata autenticata intervenuta tra **Controparte_1** e il defunto **Persona_1** in ordine all'indennità di esproprio dovuta dal **CP_12** in forza della sentenza n. 2570/2020 della Corte di Appello di Roma.

Concludeva quindi chiedendo:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:

1. In via preliminare/pregiudiziale, dichiarare la domanda attorea nulla e/o inammissibile per assoluta genericità del petitum e dei criteri per la sua quantificazione;

*2. In via di eccezione riconvenzionale, accertare e dichiarare; a) la nullità/inefficacia della scrittura privata autenticata a rogito del Notaio dott. **Persona_5** datata 15.12.2000, con la quale **Controparte_1** cedeva al **Parte_1** la quota-parte ereditaria pari a 1/18 facente parte dell'asse ereditario di **Persona_2** derivante dall'indennità di esproprio in località Tor Bella Monaca, dovuta dall' **CP_7** di Roma; b) la nullità/inefficacia della scrittura privata autenticata a Rogito del Notaio dott. **Persona_5** datata 15.12.2000, con la quale la sig.ra **CP_1** cedeva al sig. **Parte_1** la quota-parte ereditaria pari a 1/18 lei derivante da indennità di esproprio località Tor Bella Monaca, dovuto e quantificando dal Comune di Roma Ufficio competente; c) che la scrittura privata autenticata intervenuta tra **CP_1** e il defunto **Persona_1** sottoscritta in data 14 gennaio 2009 non riguarda l'indennità di esproprio dovuta dal **CP_12** in forza della sentenza n. 2570/2020 della Corte di Appello di Roma.*

3. *In via principale, nel merito, respingere integralmente la domanda attorea in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque sprovvista di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto.* 4. *In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di lite, oltre accessori di legge”.*

Con la memoria ex art. 183 6° comma n. 1 la convenuta *Controparte_1* chiedeva altresì la condanna dell’attore per responsabilità aggravata, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., per manifesta lite temeraria.

Si costituivano, altresì, *Controparte_2* e *Parte_3* precisando che i contratti tra *Controparte_1* e *Parte_1* erano stati conclusi in costanza di comunione ereditaria con gli altri eredi di *Persona_2* senza effettuare la notifica ai coeredi, in violazione del dettato dell’art. 732 c.c e che il giudizio instaurato da *CP_6* *de cuius* e dante causa delle convenute *CP_2* [...] e *Parte_3* nei confronti di *Parte_1* ed *Controparte_1* si era concluso con sentenza del Tribunale di Roma n. 14670/2019, che aveva dichiarato la mera efficacia obbligatoria dei detti contratti tra le parti e la conseguente estraneità di *Parte_1* alla comunione ereditaria degli eredi del defunto *Persona_2*. Eccepivano quindi: in via pregiudiziale, la nullità della citazione ai sensi dell’art. 164, comma 4, c.p.c.; in via preliminare, la carenza di interesse ad agire del *Parte_1* sia in relazione al diritto di credito vantato, in quanto la scrittura privata del 15 dicembre 2000 aveva efficacia meramente obbligatoria tra le parti e non aveva prodotto l’effetto del trasferimento del credito, sia in relazione alla domanda di estensione del giudicato della sentenza n. 21185/2006 emessa dal Tribunale di Roma, stante il disposto dell’art. 2909 c.c.; sempre in via preliminare, la prescrizione dei diritti fatti valere dal *Parte_1* nel merito, la manifesta infondatezza delle domande avanzate dall’attore di cui chiedevano il rigetto con condanna del *Parte_1* per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.

Rassegnavano quindi le seguenti conclusioni:

“: (A) *in via pregiudiziale di rito e preliminare di merito*

- (i) *accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, la nullità delle domande proposte nell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c. per la mancata allegazione degli elementi fondanti il risarcimento al danno che l'attore dichiara di aver subito;*
- (ii) *accertare e dichiarare la carenza di un attuale interesse ad agire dell'azione proposta dal Sig. Parte_1 e per l'effetto dichiarare inammissibili o comunque rigettare le domande proposte;*
- (iii) *accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, la prescrizione di ogni e qualsiasi diritto fatto valere dal Sig. Parte_1 e, per l'effetto, rigettare tutte le domande proposte dall'attore nei confronti delle Sig.re Controparte_2 e Parte_3*

(B) nel merito

- (iv) *respingere le domande proposte dal Sig. Parte_1 perché totalmente infondate in fatto e in diritto, per le ragioni di cui in narrativa;*
- (v) *accertare e dichiarare la responsabilità aggravata del Sig. Parte_1 [...] ai sensi dell'art. 96, 3 comma, c.p.c. per le ragioni di cui in narrativa.*
- (vi) *in ogni caso, con vittoria di spese e onorari, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.a.p. come per legge”.*

Assegnati i termini ex art. 183 6° comma c.p.c. e respinte le istanze istruttorie, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza del 09.12.2024, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di memorie conclusionali e delle repliche scaduti in data 27.2.2025.

<<<<< >>>>>

Preliminarmente, va rilevato il tardivo deposito della comparsa conclusionale da parte dell'attore (eccepiuto dalle altre parti con memoria di replica), avvenuto in data 10.2.2025 (mentre il termine scadeva venerdì 7.2.2025) e comunque l'infondatezza della rinnovata richiesta di interruzione del processo, in ragione dello stato di salute

dell'attore, in coma irreversibile, al momento sottoposto ad amministrazione di sostegno.

Già con provvedimento reso del 9.12.2024, è stata evidenziato che, ai fini dell'interruzione del giudizio ex art. 299 c.p.c., occorre che lo stato di incapacità assoluto sia accertato nell'ambito di un procedimento di interdizione o di inabilitazione, laddove invece l'apertura della procedura di amministrazione di sostegno non presuppone una incapacità totale della persona, preclusiva alla prosecuzione del giudizio. Detta soluzione trova conforto nella previsione di cui al nuovo art. 473 bis.55 c.p.c., che riconosce espressamente la capacità di stare in giudizio anche all'interdicendo o inabilitando sino alla definizione del procedimento ed anche dopo la nomina di un tutore o un curatore provvisorio, a dimostrazione dunque che la capacità di stare in giudizio viene meno solo a seguito di una pronuncia di interdizione o inabilitazione.

Ad oggi la situazione non risulta modificata, laddove l'istanza proposta in data 18.1.2025 al Giudice tutelare per la nomina di un tutore (allegata alla tardiva memoria conclusionale) non è volta ad una eventuale interdizione o inabilitazione dell'attore bensì alla nomina di un tutore con riferimento ad altro giudizio.

A ciò si aggiunga che, in base all'ultimo comma dell'art. 300 c.p.c., non rilevano ai fini dell'interruzione gli eventi verificatisi dopo la chiusura della discussione avanti al collegio, o, per le cause monocratiche, dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni in cui la causa è rimessa in decisione.

Va confermata quindi l'insussistenza dei presupposti per disporre l'interruzione del giudizio.

Nel merito, va evidenziato come parte attrice, nel proporre la domanda risarcitoria quale conseguenza di una vicenda articolata e risalente nel tempo, non abbia prodotto in giudizio alcuno dei documenti menzionati.

In particolare, non sono stati depositati in atti: 1) l'atto di cessione dei diritti relativi all'indennità di esproprio del terreno di Tor Bella Monaca; 2) gli atti relativi all'espropriazione; 3) la transazione che assume stipulata dalla CP_1 con il CP_12

di Roma; 3) la documentazione attestante l'avvenuta riscossione della detta indennità e la misura.

In atti risultano prodotte, peraltro dalle convenute, le seguenti sentenze che vedono come parte il *Parte_1*

- 1) sentenza n. 11026/2005 del Tribunale di Roma volta alla condanna del *CP_12* [...] al pagamento dell'indennità di occupazione che dichiara inammissibile l'intervento del *Parte_1* (all. memoria 183 *CP_1* [...] ;
- 2) sentenza n. 3189/09 della Corte d'appello su quest'ultima pronuncia, che dichiara inefficace l'appello incidentale del *Parte_1* e rigetta nel merito la domanda svolta in primo grado (all. memoria 183 *Controparte_1*);
- 3) Sentenza n. 21185/2006, resa dal Tribunale di Roma in data 11.10.2006, nel giudizio n. 24284/20023 svoltosi tra *Controparte_1* e *Parte_1* , che ha dichiarato la risoluzione del contratto stipulato in data 1.10.2000 e respinto le ulteriori domande di rescissione e, in subordine, risoluzione delle altre cessioni;
- 4) Sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 7362/16 che ha respinto l'appello avverso la precedente sentenza;
- 5) Sentenza n. 23288/09 del Tribunale di Roma, di accoglimento dell'opposizione proposta dal *CP_12* verso il precetto notificato da [...] *Parte_1* per il pagamento della quota spettante a *Controparte_1* della somma di € 43.880.336,895 cui il *CP_12* era stato condannato a pagare con sentenza n. 11026/2005, agli eredi di *Persona_2* quale indennità di esproprio e di occupazione delle aree di Tor Bella Monaca;
- 6) Sentenza resa dal Tribunale di Roma n. 14670/19, dell'11.7.2019, tra *CP_2* [...] *Parte_1* e *Controparte_1* che ha dichiarato l'efficacia meramente obbligatoria delle cessioni intervenute tra *Controparte_1* e *Parte_1* (compresa quella del 15.12.2000 relativa alla quota del credito per

indennità di esproprio in Località Tor Bella Monaca) e l'estraneità di quest'ultimo alla comunione ereditaria;

- 7) Sentenza n. 16476 dell'8.11.2022, resa tra *Parte_1* e terze parti, che ha dichiarato l'estraneità del *Parte_1* alla comunione in ragione dell'efficacia obbligatoria della cessione.

Dalle dette pronunce, che non è contestato siano passate in giudicato, può solo evincersi che, dalle cessioni intervenute tra *Controparte_1* e *Parte_1*, sono derivati esclusivamente diritti obbligatori, non anche il trasferimento al *Parte_1* dei diritti ereditari sui beni e diritti caduti in successione.

Deve quindi ribadirsi l'inesistenza in capo al *Parte_1* di alcun diritto alla riscossione della detta indennità di esproprio in luogo dell'erede, con conseguente infondatezza della domanda risarcitoria per i danni relativi, in particolare nei confronti delle convenute *Controparte_2* e *Parte_3* estranee alla scrittura di cessione. Ogni domanda verso le stesse va quindi respinta.

La domanda risarcitoria verso *CP_1* ove anche volta a far valere l'inadempimento alla scrittura di cessione, risulta comunque infondata in quanto non provata.

Parte attrice infatti ha omesso di depositare gli atti di cessione, quale fonte di eventuali obblighi rimasti inadempiti, o un qualsivoglia altro documento a riprova del contenuto delle cessioni, dell'esatto oggetto e della corrispondenza tra i diritti ceduti e i diritti per i quali, dalle sentenze prodotte, risulta liquidata l'indennità di esproprio a favore degli eredi di *Persona_2*. Inoltre, neppure risulta documentata la misura dell'indennità liquidata a seguito della transazione menzionata e l'eventuale riscossione, ai fini della prova dell'eventuale danno subito.

E dunque, la domanda risulta infondata in quanto rimasta priva di qualsivoglia riscontro probatorio e deve pertanto essere respinta.

Vanno altresì respinte le domande riconvenzionale proposte da *Controparte_1*, volte alla dichiarazione di nullità e/o inefficacia della scrittura del 15.12.2000 nonché il diverso oggetto della cessione in favore di *Persona_1* rispetto a quella in

favore del *Parte_1* pur sempre in difetto di deposito degli atti di cessione stipulati con il *Parte_1* di cui si chiede di accertare la nullità, con conseguente impossibilità di ogni esame e pronuncia in merito.

Nel rapporto processuale tra l'attore e le convenute *Pt_3* e *Controparte_2*, totalmente estranee alle dedotte cessioni, le spese di causa seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in base al DM n. 55/14, come aggiornato dal D.M. 147/2022 entrato in vigore nel corso del giudizio (cfr. Cass., Sez. Un. Civ., sentenza n. 17405 del 12.10.2012; n. 13628 del 2.7.2015), in considerazione del valore della causa e dell'attività svolta.

Nel rapporto processuale tra l'attore e la convenuta *Controparte_1* i pregressi rapporti, la riconosciuta esistenza degli atti di cessione seppure qui non documentati ed il rigetto delle riconvenzionali svolte, giustifica la integrale compensazione delle spese.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- Respinge le domande svolte da *Parte_1* ;
- Condanna *Parte_1* al pagamento delle spese processuali in favore di *Controparte_2* e *Parte_3* che liquida in € 40.000,00 per compensi, oltre il 15% a titolo di spese generali, IVA e CPA come per legge.
- Compensa integralmente le spese processuali tra l'attore e la convenuta *CP_1*

[...]

Così deciso in Roma il 5.3.2025

Il Giudice

dott.ssa Clelia Testa Piccolomini

Ha collaborato allo studio del fascicolo e alla redazione della presente sentenza l'UPP dott.ssa Federica Fralleoni.